P U T U S A N

Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **Agus Azhari**
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun/13 Agustus 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Penguin III No.508 Kel.Kenangan Baru Kec.Percut Sei Tuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa **Agus Azhari** ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa **Agus Azhari** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Azhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agus Azhari selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip transparan yang berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dompet;
- 8 (delapan) plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Agus Azhari pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pipit VII Kel.Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saksi Endra Syafizal, saksi Roy Naca Sembiring, saksi Khaidir Ihsan dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Pipit VII Kel.Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kodya Medan, dan sekitar pukul 16.00 Wib para saksi penangkap tiba di lokasi tersebut dan kemudian para saksi mencurigai Terdakwa yang berada di lokasi tersebut dan selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan mengatakan "bang mau belanja seperemi" sambil memegang uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang dompet dan hendak menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada para saksi penangkap, dan kemudian saksi penangkap yang mengetahui Terdakwa sudah membawa paket sabu-sabu tersebut langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap dompet yang dibawa oleh Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 8 (delapan) plastik klip kosong berukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan kemudian dilakukan penggeledahan di celana yang digunakan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil keuntungan dari jual paket sabu-sabu, dan dari keterangan Terdakwa yang menerangkan paket sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Piyan seharga 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3385/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si., M.Farm.,Apt dan R FANI MIRANDA,S.T bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa atas nama Agus Azhari adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Agus Azhari pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pipit VII Kel.Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saksi Endra Syafizal, saksi Roy Naca Sembiring, saksi Khaidir Ihsan dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Pipit VII Kel.Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kodya Medan, dan sekitar pukul 16.00 Wib para saksi penangkap tiba di lokasi tersebut dan kemudian para saksi mencurigai Terdakwa yang berada di lokasi tersebut dan selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan mengatakan "bang mau belanja seperemi" sambil memegang uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang dompet dan hendak menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada para saksi penangkap, dan kemudian saksi penangkap yang mengetahui Terdakwa sudah membawa paket sabu-sabu tersebut langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap dompet yang dibawa oleh Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 8 (delapan) plastik klip kosong berukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan kemudian dilakukan penggeledahan di celana yang digunakan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil keuntungan dari jual paket sabu-sabu, dan dari keterangan Terdakwa yang menerangkan paket sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Piyan seharga 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3385/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si., M.Farm.,Apt dan R FANI MIRANDA,S.T bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Agus Azhari adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Endra Syafrizal,** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
   - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saya bersama saksi Roy Naca Sembiring, saksi Khaidir Ihsan dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Pipit VII Kel.Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kodya Medan;
   - Bahwa benar sekitar pukul 16.00 Wib saksi tiba di lokasi tersebut dan kemudian saya mencurigai Terdakwa yang berada di lokasi tersebut dan selanjutnya saya dan temannya melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan mengatakan “bang mau belanja seperemi” sambil memegang uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
   - Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang dompet dan hendak menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada saya dan temannya, dan kemudian saya dan temannya yang mengetahui Terdakwa sudah membawa paket sabu-sabu tersebut langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap dompet yang dibawa oleh Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip transparan berukuran sedang dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 8 (delapan) plastik klip kosong berukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

- Bahwa benar Terdakwa membawa paket tersebut untuk diserahkan kepada saya namun Terdakwa belum menerima uang pembelian sabu dari saya;
- Bahwa benar saya dan temannya kemudian melakukan penggeledahan di celana yang digunakan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil keuntungan dari jual paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Roy Naca Sembiring, S.H,** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saya bersama saksi Endra Syafrizal, saksi Khaidir Ihsan dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Pipit VII Kel.Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kodya Medan;
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 Wib saksi tiba di lokasi tersebut dan kemudian saya mencurigai Terdakwa yang berada di lokasi tersebut dan selanjutnya saya dan temannya melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan mengatakan “bang mau belanja seperemi” sambil memegang uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang dompet dan hendak menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada saya dan temannya, dan kemudian saya dan temannya yang mengetahui Terdakwa sudah membawa paket sabu-sabu tersebut langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap dompet yang dibawa oleh Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang dengan berat bersih 0,77 (nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma tujuh puluh tujuh) gram, 8 (delapan) plastik klip kosong berukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

- Bahwa benar Terdakwa membawa paket tersebut untuk diserahkan kepada saya namun Terdakwa belum menerima uang pembelian sabu dari saya;
- Bahwa benar saya dan temannya kemudian melakukan penggeledahan di celana yang digunakan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil keuntungan dari jual paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Azhari** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini, sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Medan (oleh saksi Endra Syafizal, saksi Roy Naca Sembiring, dan saksi Khaidir Ihsan) yang saat itu menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan kepada Terdakwa “bang mau belanja seperemi” sambil memegang uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang dompet dan hendak menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang merupakan petugas kepolisian tersebut namun petugas kepolisian tesebut langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap dompet yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 8 (delapan) plastik klip kosong berukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan kemudian dilakukan penggeledahan di celana yang digunakan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil keuntungan dari jual paket sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar sesaat Terdakwa akan menyerahkan paket sabu kepada para saksi (petugas kepolisian), Terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi (petugas kepolisian) namun Terdakwa belum menerima uang pembelian paket sabu tersebut dari petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada para saksi (petugas kepolisian) tersebut bahwa paket sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Piyan sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) plastik klip transparan yang berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet, 8 (delapan) plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai senilai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), yang atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 saksi Endra Syafizal, saksi Roy Naca Sembiring, saksi Khaidir Ihsan dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Pipit VII Kel.Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kodya Medan;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib para saksi tiba di lokasi tersebut dan kemudian para saksi mencurigai Terdakwa yang berada di lokasi tersebut dan selanjutnya para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan mengatakan “bang mau belanja seperemi” sambil memegang uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang dompet dan hendak menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada para saksi, dan kemudian saksi yang mengetahui Terdakwa sudah membawa paket sabu-sabu tersebut langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap dompet yang dibawa oleh Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip transparan berukuran sedang dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 8 (delapan) plastik klip kosong berukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan sesaat Terdakwa akan menyerahkan paket sabu kepada petugas kepolisian, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian namun Terdakwa belum menerima uang pembelian paket sabu tersebut dari petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan di celana yang digunakan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil keuntungan dari jual paket sabu-sabu, dan dari keterangan Terdakwa yang menerangkan paket sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Piyan sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3385/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si., M.Farm., Apt dan R FANI MIRANDA, S.T bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Agus Azhari adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Agus Azhari. Setelah diperiksa, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana sub unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yaitu Petugas Kepolisian Poltabes Medan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pipit VII Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kodya Medan, dimana pada saat itu Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika, kemudian para saksi menuju lokasi sesampainya para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk membeli sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut dan para saksi menyerahkan uang itu sambil menangkap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 8 (delapan) plastik klip kosong berukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Poltabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3385/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL. S.Si., M.Farm., Apt dan R FANI MIRANDA, S.T bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Agus Azhari adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P.82337 terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu (metamfetamina). Namun demikian pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik atas barang bukti tersebut. Dimana barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu (metamfetamina) dimana Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu-sabu tersebut sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip transparan yang berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet, 8 (delapan) plastik klip kosong berukuran sedang, dan 1 (satu) unit timbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

elektrik, Dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai senilai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tidak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Azhari** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip transparan yang berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dompet;
- 8 (delapan) plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nalom T.P.Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Arfan Yani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)